

АО «Группа ЛСР», ИНН 7810003500

196084, г. Санкт-Петербург, Московский просп., д. 212

От: Иванов Иван Иванович

190001, г. Санкт-Петербург, ул. Примерная, д. 34, кв. 19

тел. +7 (999) 999-99-99

ivanov@example.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе от исполнения договора участия в долевом строительстве и требование о возврате денежных средств

Между мной, Иванов Иван Иванович, и АО «Группа ЛСР», ИНН 7810003500 заключён договор участия в долевом строительстве №ДДУ-2023/000143 от 10 апреля 2023 года. Объект долевого строительства: ЖК «Лайм», корп. 2, кв. 143, г. Санкт-Петербург. Цена договора составляет 5100000 рублей, оплаченных мной 20 апреля 2023 года.

На основании ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» настоящим уведомляю об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с нарушением предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства более чем на два месяца (п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 214-ФЗ).

Срок исполнения обязательства по договору составляет 30 сентября 2025 года; квартира до настоящего времени не передана, имеет место существенная просрочка свыше семи месяцев; застройщиком не направлялось уведомлений относительно переноса указанного срока.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик обязан в течение 20 рабочих дней возвратить цену договора и уплатить проценты за пользование денежными средствами в размере одной сто пятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату, за каждый день пользования.

Расчёт:

Цена договора: 5100000 рублей.

Проценты: $5100000 \text{ руб.} \times 21\% / 100 / 150 \times 1124 \text{ дн.} = 8025360.00 \text{ руб.}$

Итого к возврату: 13125360.00 рублей.

Прошу перечислить 13125360.00 рублей на мои банковские реквизиты: [банк, БИК, расчётный счёт, корреспондентский счёт — вписать от руки].

Договор считается прекратившим действие со дня направления настоящего уведомления в силу ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 214-ФЗ.

В случае неисполнения настоящего требования в добровольном порядке буду

вынужден(-а) обратиться в суд. Помимо суммы возврата и процентов будут взысканы: штраф в размере 50% от присуждённой суммы (п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»), компенсация морального вреда, а также судебные расходы.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____